

Séquence 2

Les régimes matrimoniaux, le PACS et le concubinage

Objectifs pédagogiques	Savoirs associés
 La séquence achevée, vous êtes maintenant capable de : -Caractériser le régime primaire et le régime légal du mariage, en identifiant les trois masses de biens de la communauté et les protections prévues par le régime primaire. -Caractériser les régimes matrimoniaux conventionnels et les modalités pour y accéder, en distinguant le contrat de mariage du changement de régime matrimonial. -Distinguer le PACS et le concubinage du mariage, en comparant leurs conséquences sur la solidarité des dettes du ménage et les droits successoraux. -Comparer les trois formes d'union, en identifiant pour chacune le principe, l'avantage et l'inconvénient du point de vue du conseiller bancaire. -Déterminer la situation juridique d'un client et ses conséquences bancaires, à partir d'un cas concret, en formulant une réponse argumentée.	La séquence mobilise les savoirs suivant :  -Le régime primaire et le régime légal (communauté réduite aux acquêts). -Les régimes matrimoniaux conventionnels (communauté universelle, séparation de biens, participation aux acquêts). -Le contrat de mariage et le changement de régime matrimonial. -Le PACS et le concubinage. -La solidarité des dettes du ménage et les droits successoraux selon la forme d'union.

Introduction

Se marier, se pacsier ou vivre en concubinage : ces trois situations, bien qu'elles organisent toutes une vie de couple, n'emportent pas les mêmes conséquences juridiques — ni, surtout, les mêmes conséquences pour la relation bancaire.

Un conseiller n'a pas à maîtriser le détail notarié de chaque régime, mais il doit savoir reconnaître, face à un client, la situation dans laquelle celui-ci se trouve : peut-il ouvrir seul un compte joint ? Son conjoint peut-il être poursuivi pour une dette qu'il n'a pas contractée lui-même ? Que devient le compte au décès de l'un des deux ?

Cette séquence répond à ces questions dans l'ordre suivant : les règles applicables à **tous** les couples mariés, quel que soit leur régime (le régime primaire) ; le régime qui s'applique par défaut, puis ceux que l'on choisit par contrat ; enfin, ce qui change lorsque le couple n'est pas marié — PACS ou concubinage.

1. Le régime primaire impératif

Le **régime primaire** est l'ensemble des règles impératives qui s'appliquent à tous les couples mariés, quel que soit le régime matrimonial choisi, et auxquelles les époux ne peuvent déroger par convention.

Parmi ces règles :

- ✚ Les époux se doivent mutuellement **respect, fidélité, secours et assistance**, et assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille.
- ✚ Chaque époux contribue aux **charges du mariage** à proportion de ses facultés respectives.
- ✚ Le **logement familial** est protégé : même s'il appartient en propre à un seul des époux, il ne peut être vendu, hypothéqué ou donné en garantie sans le consentement des deux — quel que soit le régime matrimonial.
- ✚ Chaque époux peut engager l'autre **solidairement** pour les dettes contractées seul, dès lors qu'elles concernent l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants — sauf dépense manifestement excessive.

- ✚ Chaque époux peut **ouvrir seul**, sans le consentement de l'autre, un compte de dépôt ou un compte de titres à son nom personnel.
- ✚ Chaque époux perçoit librement ses **gains et salaires** et en dispose comme il l'entend, une fois les charges du mariage acquittées.

Ainsi, un conseiller bancaire, deux réflexes découlent directement de ces règles : un client marié **n'a jamais besoin de l'accord de son conjoint pour ouvrir son propre compte**, mais peut en revanche **engager son conjoint sur une dette du ménage** qu'il a contractée seul.

2. Les différents régimes matrimoniaux

Un **régime matrimonial** est l'ensemble des règles qui organisent les rapports patrimoniaux entre époux, ainsi que vis-à-vis des tiers, pendant toute la durée du mariage : la composition de leurs patrimoines respectifs (biens propres, biens communs) et les pouvoirs de chacun pour les gérer ou en disposer.

2.1. Le régime légal : la communauté réduite aux acquêts

Depuis le 1^{er} février 1966, il s'applique automatiquement lorsque les époux n'ont pas fait de contrat de mariage, ce qui est le cas de 89 % des couples. Sa principale caractéristique est la mise en commun de tous les biens acquis après le mariage (les acquêts).

Ce régime distingue **trois masses** de biens : les biens communs, les biens propres du mari et les biens propres de la femme.

2.1.1. Les biens communs

Biens concernés	-Les biens achetés par les époux pendant le mariage, que l'acquisition ait été réalisée par les époux ensemble ou par un seul époux. -Une entreprise ou un fonds de commerce créé par un époux. -Les revenus liés au travail : salaires, honoraires, primes, indemnités de licenciement.
Pouvoirs	-Principe : chaque époux a le pouvoir de gérer seul les biens communs et d'en disposer (gestion concurrente). -Exception : le consentement des deux conjoints est nécessaire pour les actes de disposition (vente, hypothèque des immeubles, garantie s'appuyant sur un fonds de commerce ou une exploitation de la communauté). Cette règle trouve un prolongement pour les dettes puisque le Code civil protège les biens communs des dettes contractées par un seul époux. Un cautionnement ou un emprunt signé par un seul conjoint n'engage que ses biens propres et ses revenus, jamais les biens communs — sauf si l'autre époux a donné son consentement exprès à l'opération.

2.1.2. Les biens propres

Biens concernés	-Les biens possédés par chacun des époux avant le mariage (biens immobiliers, argent, titres) ; les biens qui ont un lien avec la personne (vêtements, linges...) autrement appelés bien propre par nature. -Les biens recueillis en cours d'union par donation ou héritage (à titre gratuit). -Les récompenses, titres et sommes venant en compensation d'un préjudice moral.
Pouvoirs	-Principe : Chacun des époux administre à sa guise ses biens propres et peut en disposer librement. -Exception : l'opération envisagée concerne le logement familial, et même si ce bien appartient personnellement à l'un des époux, ce dernier devra obtenir le consentement de son conjoint.

2.1.3. Avantage et inconvénients de ce régime

Avantages	-Nul besoin de passer chez le notaire. -En cas de décès, le conjoint survivant récupère la moitié des biens communs sans droit de succession à payer. -En cas de divorce, les comptes sont faciles à établir puisque tous les biens pendant le mariage appartiennent pour moitié aux deux époux. -Les actes importants exigent le consentement des deux conjoints.
Inconvénients	-La nécessité d'obtenir le consentement du conjoint pour tous les actes importants

	peut aboutir à des situations de blocage ; -Si l'un des époux, du fait de sa situation de commerçant, connaît des difficultés financières, il engage par ses dettes l'ensemble du patrimoine commun.
--	---

2.2. Les régimes conventionnels

Pour échapper au régime légal, il faut conclure un **contrat de mariage**. Ce choix complètement libre permet de compléter et d'adapter le régime légal en y insérant des clauses spécifiques.

2.2.1. Le régime de la séparation de biens

Présentation du régime

Il se caractérise par l'indépendance des époux :

- ✚ Il n'y a ni de **patrimoine commun ni de biens communs**. Tous les biens acquis avant et pendant le mariage restent la propriété de celui qui les a achetés. Il en est de même pour les biens reçus par héritage ou donation. On parle de **biens personnels**.
- ✚ Chacun reste **responsable des dettes qu'il a contractées seul** ; le conjoint est ainsi à l'abri des revers de fortune et des éventuelles poursuites de créanciers de l'autre.
- ✚ Les biens **achetés ensemble appartiennent aux deux époux en proportion des parts acquises** qui doivent correspondre aux apports de chacun. On parle de **biens indivis**.
- ✚ Les **dettes relatives au ménage** (entretien, éducation des enfants...) concernent les deux époux.

Avantages/inconvénients

Avantages	-La séparation des patrimoines facilite les transmissions familiales de la part des parents ; -Ce régime est choisi en pratique lorsque l'un des époux exerce une profession à risques (commerçant, artisan).
Inconvénient	L'indépendance peut se révéler désavantageuse pour l'époux qui ne travaille pas ou qui n'a que de faibles ressources, car il n'a aucun droit sur les revenus ou les biens de son conjoints.

2.2.2. Le régime de la communauté universelle

Présentation du régime

En pratique, ce régime est rarement adopté au départ et provient d'un **changement de régime matrimonial**, lorsqu'arrivé à un certain âge, on souhaite **protéger le conjoint survivant**.

Dans ce régime :

- ✚ Les époux **mettent en commun tous les biens** dont ils sont propriétaires à titre personnel, mais aussi ceux qu'ils pourraient recevoir par la suite par donation ou héritage.
- ✚ Il n'y a donc **pas de biens propres** (à l'exception des **biens propres par nature**).
- ✚ Les époux sont **coresponsables de toutes les dettes** contractées par l'un ou l'autre.

Le plus souvent, ce contrat contient une **clause d'attribution intégrale** de la communauté au conjoint survivant. Au décès du premier d'entre eux, la **totalité des biens communs** reviendra alors à son conjoint (au lieu de la 1/2) sans que les héritiers du défunt, y compris les enfants, puissent s'y opposer.

Il peut, également, prévoir une **clause alsacienne** (uniquement au divorce) ayant pour effet de liquider le régime matrimonial en appliquant les règles du **régime légal** (l'époux ou les héritiers pourront reprendre les biens qui leur appartenait en propre ou au défunt).

Avantages/inconvénients

Avantages	Ce régime permet de transmettre à l'époux survivant l'ensemble du patrimoine et sans droits de succession.
-----------	--

Inconvénient	Il peut entraîner une mésentente en présence d'enfants non commun qui pourra demander sa part et sans attendre le décès du beau-père ou de la belle-mère.
--------------	---

2.2.3. Le régime de la participation aux acquêts

C'est un régime **hybride** :

- ✚ Pendant le mariage, tout se passe comme s'il y avait **séparation de biens** et donc, séparation des patrimoines, absence de biens communs.
- ✚ Lors de la **dissolution du mariage** (décès ou divorce), on rééquilibre la situation en donnant un droit **à la moitié** des enrichissements réalisés par l'autre au cours du mariage. Un inventaire chiffré de ce que chacun avait à l'origine et de ce qu'il a acquis par la suite est obligatoire. La différence constitue les acquêts.

2.3. Le changement de régime matrimonial

Un changement de régime matrimonial peut être fait à condition :

- ✚ Qu'il soit réalisé dans l'**intérêt de la famille** ;
- ✚ Et avec l'accord des **enfants majeurs**.

Le changement de régime matrimonial implique l'**intervention d'un notaire** qui est d'ailleurs chargé de vérifier que le changement est réalisé dans l'intérêt des enfants mineurs.

3. Le Pacte Civil de Solidarité (PACS)

Le PACS est un **contrat** conclu par deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour **organiser leur vie commune**. Sont ainsi exclus : les mineurs, même émancipés, les personnes mariées, les personnes majeures placées sous tutelle.

De plus, les futurs partenaires doivent faire une **déclaration conjointe** auprès de l'officier d'état civil en **mairie**, dans la commune où est fixé le domicile commun ou d'un **notaire**.

3.1. Les différents régimes pacsimoniaux

Séparation de biens	Régime applicable par défaut depuis le 1er janvier 2007. Chaque partenaire conserve la propriété exclusive des biens qu'il possédait avant le PACS, ainsi que de ceux qu'il acquiert pendant, à titre onéreux ou par donation/succession. Chacun gère et dispose librement de ses biens personnels . Enfin, les partenaires achètent ensemble en indivision .
Indivision	Régime sur option, par une mention expresse dans la convention de PACS. Les biens acquis à compter de l'enregistrement de cette mention sont réputés indivis par moitié entre les partenaires, quelle que soit leur contribution réelle au financement.

3.2. Obligations et solidarité des partenaires

Les partenaires :

- ✚ Ont une **obligation d'aide mutuelle et d'aide matérielle**, organisée librement par les partenaires lors de la rédaction du contrat (à défaut, cette aide sera proportionnelle à leurs facultés respectives).
- ✚ Sont **solidaires des dettes contractées pour la vie courante et les dépenses de logement** ; le créancier pouvant réclamer la totalité des paiements à l'un ou l'autre des partenaires sauf si dépenses manifestement excessives.
- ✚ Ne sont **pas hériter légal** : contrairement à l'époux, il n'hérite automatiquement de rien à la mort de l'autre. Seul un testament permet de lui transmettre des biens tout en veillant à ne pas porter atteinte aux droits des enfants.

4. Le concubinage

Le concubinage est une **union de fait**, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

À la différence du mariage et du PACS, le concubinage ne repose sur **aucun contrat** et n'emporte **aucune protection légale automatique**.

Chaque concubin reste **seul responsable des dettes** qu'il contracte : il n'existe **aucune solidarité**, même pour les dépenses du ménage. De la même façon, le concubin n'est **pas héritier légal** : sans testament, il n'hérite de rien, quelle que soit la durée de la vie commune.

Remarque : le concubin étant considéré comme étranger à la succession, des Droits de Mutation à Titre Gratuit (DMTG) de 60% s'appliquent.

Pour conclure...

Mariage, PACS et concubinage organisent tous une vie à deux, mais à des degrés de protection très différents. Le mariage est la situation la plus protectrice — régime primaire impératif, solidarité automatique des dettes du ménage, statut d'héritier légal — quel que soit le régime matrimonial choisi. Le PACS offre une protection intermédiaire, limitée à la vie courante et sans droits successoraux automatiques. Le concubinage, enfin, ne repose sur aucun cadre légal : chacun reste seul responsable de ses engagements, et seul un testament peut faire hériter le survivant.

Pour le conseiller bancaire, retenir cette hiérarchie suffit dans la plupart des situations du quotidien : avant d'engager un client marié, pacsé ou en concubinage sur une opération impliquant son conjoint ou partenaire — caution, crédit, compte joint — la première question à se poser est toujours la même : quelle est sa situation juridique, et qui est engagé avec lui ?